

研究員 の眼

「国保逃れ」問題にみる 社会保障制度の構造的課題

総合政策研究部 研究理事 永井 啓夫
(03)3512-1830 a-nagai@nli-research.co.jp

(要旨)

- ・2026 年に入り、いわゆる「国保逃れ」をめぐる問題が社会の注目を集めた。地方議員による関与が明らかとなり、政党による除名処分にまで発展したことは記憶に新しい。
- ・「国保逃れ」は単なる不適切行為ではなく、日本の社会保険制度に内在する構造的課題を可視化した現象として捉えることができる。本稿では、問題の仕組みと背景を整理したうえで、制度上の論点と今後の方向性を考察する。
- ・制度の信頼性を確保するためには、個別の脱法的行為への対処とともに、そもそも脱法的行為が生じにくい制度設計を目指す必要がある。具体的には、被扶養者制度や第3号被保険者制度の見直し、国民健康保険と被用者保険の負担構造の格差の是正、所得捕捉の強化といった、制度の基本構造の抜本的な改革が求められる。
- ・本問題を契機として、制度間の公平性と持続可能性をいかに両立させるかについて、より実質的な議論が進むことが期待される。

1. はじめに ー問題は「不正」か、それとも「制度」か

2026 年に入り、いわゆる「国保逃れ」をめぐる問題が社会の注目を集めた。地方議員による関与が明らかとなり、政党による除名処分にまで発展したことは記憶に新しい。これを受け、厚生労働省は同年3月、法人役員の被保険者資格に関する判断基準を明確化する通知を発出し¹、問題となった「国保逃れ」の是正措置を講じた。

本問題は一般に「制度の抜け道を利用した不適切行為」と指摘されるが、むしろ重要な論点は、制度的な要因による歪んだインセンティブがこうした行為を誘発したという点である。

すなわち、「国保逃れ」は単なる不適切行為ではなく、日本の社会保険制度に内在する構造的課題を可視化した現象として捉えることができる。本稿では、問題の仕組みと背景を整理したうえで、制度

¹ 令和8年3月18日付 厚生労働省保険局保険課長・年金局事業管理課長通知「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて（保保発 0318 第1号、年管管発 0318 第1号）

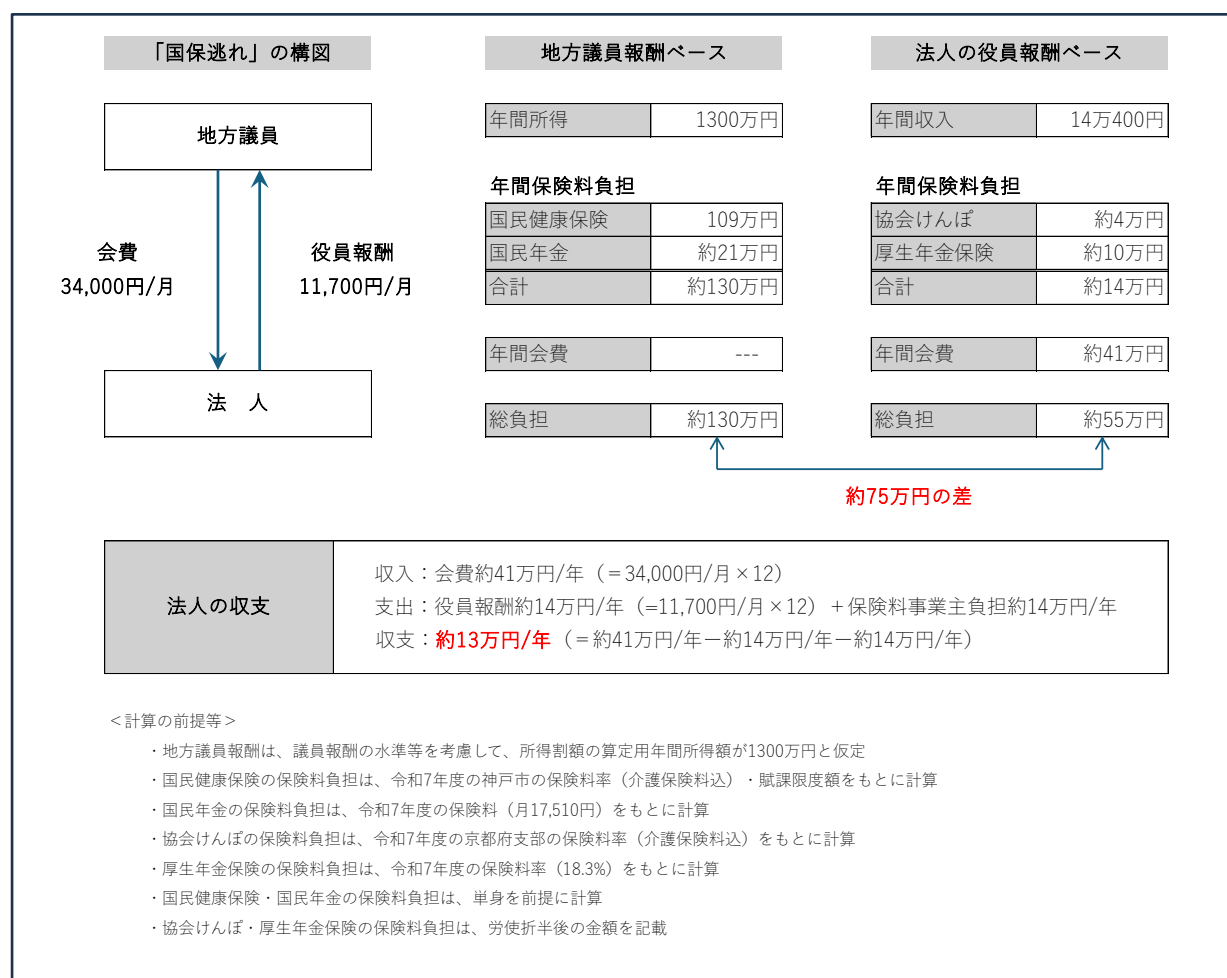
上の論点と今後の方向性を考察する。

2. 「国保逃れ」の仕組み ―社会保険料軽減ビジネスとして広がっていた実態

問題となった「国保逃れ」の仕組みでは、通常は国民健康保険・国民年金に加入する地方議員（自営業者）が法人の役員に就任し、被用者保険²・厚生年金保険に加入する一方、加入者が法人に対し、役員報酬を大きく上回る高額の会費を支払っていた。また、役員としての経営への関与が認められない「名ばかり役員」にすぎなかったことが明らかとなった。

被用者保険・厚生年金保険の保険料は標準報酬月額に基づいて算定されることから、報酬を抑えることで保険料が軽減される。実際の保険料に会費と報酬の差額を加えた総負担は、国民健康保険・国民年金に加入した場合と比べて大幅に軽減されるように設定されていた。このため、加入者には保険料負担の軽減という経済的メリットが提供され、同時に、法人にも会費から役員報酬と保険料負担を差し引いた残りが利益としてもたらされる仕組みとなっていた。さらに、こうした仕組みを「社会保険料軽減ビジネス」と謳い、インターネットで勧誘する事業者が存在する実態も明らかとなった。

【図表1】「国保逃れ」の仕組み



（資料）所属政党の記者会見の内容等をもとにニッセイ基礎研究所作成

² 協会けんぽ、健康保険組合、共済組合および船員保険

3. 「国保逃れ」を生んだ制度の抜け道 ―一般被用者と役員の加入条件の違い

「国保逃れ」を生んだ直接の要因は、被用者保険・厚生年金保険における一般被用者と役員の加入条件の違いである。一般被用者の加入には週の労働時間が20時間以上などの条件があるが、役員は労務の対償として報酬を受けている場合には労働時間に関係なく加入できる。そのため、役員の報酬はその役割に応じて柔軟に設定することができ、報酬を低水準に設定することで保険料負担を抑えることも可能であることが「国保逃れ」スキームを生んだ直接の要因である。

4. なぜ広がったのか ―制度的要因が生む合理的行動

しかし、なぜこうしたスキームが一定の広がりを見せたのか。その背景として、いくつかの制度的な要因があることを考慮すべきである。

第一に、給付内容の違いである。被用者保険で支給される傷病手当金³や出産手当金⁴が国民健康保険では原則として支給されないほか、国民年金は基礎年金のみだが厚生年金保険には基礎年金に加えて現役時代の報酬に応じた上乘せ年金が支給されるなど、給付面では、国民健康保険・国民年金よりも被用者保険・厚生年金保険のほうが充実しているといえる。

第二に、家族分の負担構造の違いである。国民健康保険の保険料は世帯単位で世帯所得と加入者数に応じて計算され、国民年金の加入者一人当たりの保険料は定額である。したがって、国民健康保険・国民年金では家族が増えるほど負担が累増する一方、被用者保険・厚生年金保険では被扶養者⁵や第3号被保険者⁶に係る追加的な保険料負担は発生しない。この差が、特に家族を有する世帯にとって大きな負担格差を生んでいることが挙げられる。⁷

これらのほか、保険料計算方式（所得割・均等割・平等割＋定額 vs 報酬比例）の違い、負担軽減措置（賦課限度額 vs 標準報酬月額上限）の違い、各制度の加入者の年齢・収入分布の違い、事業主負担の有無および公費投入割合の違いなど、様々な違いが存在する。

このように、制度間で給付内容や保険料負担に様々な違いが存在し、ケースによってはその違いが顕著である。これらを正しく理解して「より有利な選択を行う」ことは、経済合理性の観点から自然な行動であるといえ、「国保逃れ」をモラルの問題として捉えるだけでなく、制度的な要因が誘発した行動として理解する必要があるといえる。

5. 今回の是正措置の内容 ―対症療法にとどまるリスク

これまで厚生労働省は、法人の役員の被用者保険への加入に関して、①その業務が実態において法

³ 業務外の病気やケガの療養のために仕事に就くことができず給与が支払われない（または減額された）場合に、本人とその家族の生活を保障するために、1年6ヵ月を限度に給与の2/3相当額まで支給

⁴ 出産のために仕事を休み給与が支払われない（または減額された）場合に、本人とその家族の生活を保障するために、産前42日（多胎妊娠は98日）から産後56日までの期間を限度に給与の2/3相当額まで支給

⁵ 被用者の親族のうち一定の基準を満たす者であって、主として被用者の収入によって生計を維持する等の要件を満たす者

⁶ 第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する等の要件を満たす20歳以上60歳未満の者

⁷ 単身者の保険料負担を一定の前提をおいて試算すると、年収3百万円付近を境として、これより低所得層では国民健康保険・国民年金のほうが保険料負担が大きく、これより高所得層では被用者保険・厚生年金保険のほうが保険料負担が大きい

人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか、を基準として、実態を踏まえて総合的に判断するとしていた。あわせて、①②に該当しないと考えられる事例を例示していたが、今回の「国保逃れ」スキームにおける役員の被用者保険への加入を明確に否定するものではなかった。

そこで2026年3月に通知を発出し、上記に加えて、②に該当しないと考えられる事例に、個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合、を追加するとともに、①に該当しないと考えられる事例に、今回の「国保逃れ」でみられた、役員としての経営への関与が認められない「名ばかり役員」に類する事例も盛り込んだ。

【図表2】今回の是正措置の内容 ー法人の役員の被用者保険への加入の取扱い

判断基準	左記に該当しないと考えられる事例	
	今回追加された事例	
①その業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であるか	・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合 ・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合	・知識向上のためのアンケートへの回答や勉強会への参加等、その業務の実態が単なる自己研さんに過ぎないもの ・単なる活動報告や情報共有等、役員としての具体的な指揮監督や権限の行使に当たらないもの ・当該法人の事業の紹介等についての単なる協力やお願いにとどまっており、労務を提供する義務を負っているとは認められないもの
②その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払いを受けるものであるか	・役員会等への出席について支払われる報酬等 ・旅費など実費弁償的な支払い ・退職手当	・個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を上回る額の会費等を支払っている場合

(資料) 厚生労働省通知をもとにニッセイ基礎研究所作成

この措置により、今回の「国保逃れ」スキームにおける役員の被用者保険への加入が認められないことが明確化された。さらに、こうしたケースでは、資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させることが通知において示されており、単に加入資格が取り消されるだけでなく、過去に遡って保険料の納付を求められる可能性があるなど、加入者にとって大きな経済的負担が生じる可能性が示唆される点で、別の形の最適化行動への一定の抑止効果が期待できる。

しかし、こうした対応は制度の公平性と信頼性を維持する観点から不可欠であるが、個別のスキームを封じるための対症療法にすぎず、構造的な要因を解消するものではないことから、別の形の最適化行動が生じる可能性も想定される。

6. 問われる構造的課題と解決への道筋 ー求められるのは制度の基本構造の見直し

本稿が提起する構造的な課題は、次のように整理される。

まず、日本の社会保障制度は、自営業者を対象とする国民健康保険・国民年金と被用者を対象とする被用者保険・厚生年金保険に分かれ、かつ、国民健康保険と被用者保険の間、国民年金と厚生年金保険の間で制度内容に多くの違いがあるが、そうした違いに起因する不公平が存在する。この背景には、日本の近代化の過程で労働力確保等を目的に被用者を対象とする領域から先に制度整備が進められたという歴史的な経緯と、自営業者には定年退職がないことや所得捕捉に実務上の課題があるが、特に家族を有する世帯にとって、被扶養者や第3号被保険者に係る追加的な保険料負担が発生しない

被用者と自営業者の格差は重要な構造的課題である。さらに、被用者と自営業者の境界にグレーゾーンが存在することが課題として挙げられる。制度間の格差が存在する下でのグレーゾーンを残した制度設計は脱法的行為の温床となり得る。

こうした課題の解決に向けて求められるのは、個別の抜け道を塞ぐ対応ではなく、制度間の格差を解消または縮小することであり、次のような制度の基本構造の見直しである。

第一に、被扶養者制度や第3号被保険者制度の見直しである。これらの制度は、就労調整や負担の不公平といった問題とも密接に関連しており、「働き方に中立的な社会保障制度」の確立に向け、厚生年金保険の適用拡大の検討と並行して進められるべき重要な論点である。

第二に、国民健康保険と被用者保険の負担構造の格差の是正である。まずは、所得に応じた負担について、制度間での整合性を高める方向が考えられる。さらには、保険者間の財政調整の強化や保険者の統合・集約化も検討課題となる。

第三に、所得捕捉の強化である。多様な働き方が広がる中で、制度間の格差の縮小または解消の前提として不可欠な課題であり、マイナンバーの活用を含めた対応が求められる。

7. おわりに —「抜け道」を生まない制度へ

「国保逃れ」問題は日本の社会保障制度に内在する構造的な歪みを明らかにした事案である。制度の信頼性を確保するためには、個別の脱法的行為への対処とともに、そもそも脱法的行為が生じにくい制度設計を目指す必要がある。

重要な点は、「制度の隙を突いた問題」として捉えるのではなく、「制度が隙を生んだ問題」として認識することである。こうした視点に立つことで、持続可能で公平な社会保障制度の再構築に向けた議論が可能となる。

本問題を契機として、制度間の公平性と持続可能性をいかに両立させるかについて、より実質的な議論が進むことが期待される。